



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0074826-85.2016.8.26.0050 Controle 1798/16**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fábio Aguiar Munhoz Soares**

Vistos etc

WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigos 33, *caput* e 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, **porque**, segundo a denúncia, no dia 05 de setembro de 2016, por volta das 22h00, na Travessa Barão de Mondim, nº 4, São Paulo, nas imediações da Escola Estadual Joana Abrahão, adquiriu, recebeu, trouxe consigo e guardou, para fornecer a consumo de terceiros, 8 (oito) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 5,4 gramas, 102 invólucros de maconha (Tetrahydrocannabinol – THC), com peso líquido de 189,4 gramas e 244 invólucros de crack, com peso líquido de 50,6 gramas, substâncias essas entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

O réu foi notificado e citado e ofertou resposta à acusação e, não tendo sido demonstrado o desacerto da imputação que se lhe fez na exordial, a denúncia foi recebida em 05 de dezembro de 2016 (fl.164/166).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes debateram a causa, requerendo o Ministério



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Dúvidas não pairam de que o comportamento – tipo da traficância - circunscrito pela imputação no núcleo “*trazer consigo*” – concretizou-se a contento em relação ao acusado, pois, a bem ver, fora de questionabilidade o êxito obtido pela equipe policial em regular diligência ao lograr apreender grande quantidade de entorpecente em posse do acusado.

O acusado em juízo alegou que as drogas não lhe pertenciam, tratando-se de flagrante forjado pela policial.

Sua versão, contudo, não convence, pois, a par de não se lembrar de detalhes o policial André Luiz, o policial militar Allan narrou em juízo que estava com a equipe em patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de mercancia de entorpecentes. Disse que Wellington se encontrava no final da rua e se destacou, haja vista que os demais tinham aparência de usuários, tendo o acusado tentado correr e deixado cair na fuga uma sacola preta. Afirmou que o acusado foi abordado e que, com ele, nada de ilícito foi encontrado, contudo na sacola que havia deixado para trás havia 8 eppendorfs de cocaína, 120 trouxas de maconha e 244 pedras de crack. Atestou que, indagado, o acusado confessou o comércio de drogas, dizendo que recebia a importância de R\$ 80,00 diariamente. Afirmou que não conhecia o acusado anteriormente e que ele não apontava ser usuário. Esclareceu que viu claramente o momento em que o acusado correu e dispensou a sacola onde foram encontradas as drogas. Não se recorda de nenhuma escola muito próxima ao local. Disse que o acusado foi abordado por volta das 21


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ou 22 horas. Afirmou que, no local, havia cerca de 5 pessoas, fora o acusado, contudo somente ele correu, acrescentando ainda que as pessoas foram abordadas, mas com elas nada foi encontrado nem sequer forneceram informações.

É de se asseverar que o simples fato das testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebido com reservas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais ou agentes públicos em geral, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são eles aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento somente procede quando decorrente de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais, ressaltando-se que a diligência promovida neste processo decorreu tão somente de abordagem rotineira em local de ponto conhecido de venda de drogas, sem que qualquer indício de perseguição houvesse em relação ao acusado.

Confira-se:

“Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição” (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal nº 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Fosse realmente dúbia ou mesmo frágil a prova e teriam as testemunhas divergido em pontos relevantes, sendo absolutamente incoerente afirmar que estariam os policiais a trabalhar de maneira ilícita, ou seja, estariam a mentir, dando assim causa à instauração de processo criminal através de provas forjadas quando não há nos autos nenhuma prova em tal sentido e, pelo contrário, há provas irrefutáveis do tráfico pelo acusado exercido, seja pela quantidade de droga consigo apreendida, seja ainda pela sua diversidade, ainda tendo o acusado tentado evadir-se dos policiais, o que afasta a versão da d. defesa de que as drogas pertencessem a terceiros.

Assim sendo, harmonizando-se os relatos policiais colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial e não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, esta devidamente comprovada por laudo de exame químico toxicológico, não assistindo razão à d. defesa ao sustentar insuficiência probatória quando de qualquer forma se evidencia destinar-se a droga apreendida ao consumo de terceiros, seja pelas circunstâncias da apreensão, seja pela forma como foi apreendido o entorpecente.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para condenar **WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS**, como incurso nas penas dos artigos 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

60, do Código Penal.

Fixo inicialmente a pena em seu mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias, no valor unitário mínimo, que majoro de 1/6 em razão da grande quantidade de entorpecente apreendida, não se olvidando também o fato de ter sido encontrado entorpecente em diferentes espécies, o que não se pode ignorar, tal como prevê o art. 42, da Lei nº 11.343/06, que diz expressamente dever o juiz, na fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, obtendo-se assim a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e multa de 583 diárias, no valor unitário mínimo. Dada a reincidência do acusado (fls. 141 e 161), majoro a pena de 1/6, obtendo-se assim a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e multa de 680 diárias, no valor unitário mínimo, afastada, outrossim, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06 (tráfico praticado nas imediações de estabelecimento de ensino), porque não basta a simples proximidade do local onde foram apreendidos os entorpecentes de uma instituição de ensino para caracterizar a incidência da referida causa de aumento, pena de, em assim sendo, restar caracterizada referida causa de aumento de pena por simples aspectos cartográficos, como quer fazer crer o Ministério Público, numa nítida caracterização da responsabilidade objetiva, o que não se concebe no Direito Penal atual, concebido à luz da responsabilidade subjetiva, não havendo nos autos, é bom que se diga, qualquer certeza quanto à presença de escolares no local, dada a hora da diligência, não havendo, então, evidências de que o traficar do acusado visasse aos alunos das escolas noticiadas, o que basta para o afastamento da causa de aumento de pena, não incidindo, por fim, a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante o fato de ser o acusado multireincidente, como acima anotado, o que indica sem sombra de dúvida dedicar-se em verdade o acusado à atividade criminosa e de forma habitual, tanto é que veio a cometer o crime em questão



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

quando em gozo de cumprimento de pena em regime aberto (fl.118).

Em razão da grande quantidade de drogas e ainda dado o patamar da pena alcançado, aliado ao fato de ser também o acusado reincidente, fixo para fins de cumprimento de pena o regime inicial **fechado**, inviável pelos mesmos motivos e ante a pena fixada a substituição da reprimenda por medidas restritivas de direitos, não podendo o acusado apelar desta em liberdade, não sendo recomendável que seja agraciado com medida que até incentiva a prática delitiva, denotando-se de sua conduta absoluta tendência à prática delitiva, ante a quantidade de droga apreendida, o que sem dúvida alguma representa risco à ordem pública, dada a sua reiteração delitiva mais do que evidenciada, não se olvidando o fato de não ter qualquer vínculo com o distrito da culpa, a tornar necessária sua custódia cautelar também para assegurar a aplicação da lei penal. Expeça-se, pois, mandado de prisão.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, condenado o réu ainda no pagamento das custas, com a ressalva do art. 12, da Lei nº 1.060/50, decretado o perdimento dos bens apreendidos em favor da União, deferida desde já a incineração da droga.

Publicada esta em audiência, saem as partes presentes intimadas. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 04 de maio de 2017. Eu _____ (Samantha Fantim Buratti), Escrevente, digitei e subscrevi.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**